

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 361/2539 บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด

โจทก์

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 249

โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองในฐานะผู้รับประกันภัย คำจุนรถยนต์คันที่ ว.และ ค. ขับตามลำดับชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ส่วนจำเลยที่ 2 มิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นให้การ การที่ศาลล่างวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เคลือบคลุมด้วยจึงไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ว่กันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกแต่เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับ ค. รับผิดในฐานะเป็นผู้รับประกันภัยคำจุน โดยมีได้บรรยายฟ้องว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย และ ค. ผู้ขับมีนิติสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดด้วย จึงขาดสาระสำคัญที่ทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ และเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามมาตรา 142(5)ประกอบมาตรา 246 และ 247 ส่วนจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ฟ้องให้รับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยคำจุนเช่นกัน แต่โจทก์ มิได้บรรยายฟ้องว่า ว. ขับรถยนต์ในฐานะใดหรือมีนิติสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เอาประกันภัยรถยนต์คัน

นั้นอันจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดด้วยยอมทำให้
จำเลยที่ 1 ไม่อาจต่อสู้คดีได้จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมศาลจึงยกฟ้องจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2532 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา นายร่มเย็น
ทองสาย ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-8111 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับ
ประกันภัยไว้แล่นไปตามถนนสุขสวัสดิ์จากด้านบางปลากระด้างมุ่งหน้าไปทางแยก
พระประแดง นายวิเชียร อ่วมสุข ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-5504
นครสวรรค์ ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยไว้แล่นนำหน้า เมื่อมาถึงปากทางเข้า
โรงแรมขวัญใจนายวิเชียร ได้ห้ามล้อรถที่ขับมาพร้อมกับเปลี่ยนช่องเดินรถมาทาง
ช่องเดินรถขวาด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังและดูให้ดีเสียก่อนว่ามีรถคันอื่นแล่น
ตามหลังมาหรือไม่เป็นเหตุให้นายร่มเย็นต้องชะลอความเร็วของรถลง และเตรียมที่
จะหักหลบหรือหยุดรถตามแต่ยังไม่ทันพ้น นายคำหาญ สุขโกศล ซึ่งขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 80-6118 อุบลราชธานี ที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยแล่นตาม
หลังมาด้วยความเร็วสูงด้วยความประมาทชนท้ายรถคันที่โจทก์รับประกันภัยอย่าง
แรง และรถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหลักพุ่งชนถูกท้ายรถยนต์คันหน้าแล้วพุ่ง
ตกลงไปข้างทางได้รับความเสียหาย โจทก์นำรถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปซ่อม
และจ่ายเงินค่าซ่อมรถ ค่าอะไหล่ เป็นเงิน 32,000 บาท ค่ายกลากรถเป็นเงิน 2,500
บาท รวมเป็นเงิน 34,500 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับ
จากวันที่โจทก์ชำระค่าซ่อมรถยนต์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,587.50 บาท จึงรับช่วงสิทธิ
ในอันที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้ง
สองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 37,087.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ในต้นเงินจำนวน 34,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เหตุรถชนกันเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทของนายคำหาญ สุขโกศล และนายร่มเย็น ทองสายผู้ขับรถยนต์แล่นตามมาข้างหลัง ส่วนนายวิเชียร อ่วมสุขผู้ขับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 รับประกันภัยไว้ขับรถอยู่ข้างหน้าจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเท่านั้น ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า นายคำหาญ สุขโกศล มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของนางพีระพรรณ จิตเรืองไฟโรจน์ เจ้าของรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัย นายคำหาญนำรถคันดังกล่าวไปใช้ในกิจการส่วนตัว นางพีระพรรณจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ผลให้จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ เหตุรถชนเกิดจากความประมาทของนายร่มเย็น ทองสาย ผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-8111 กรุงเทพมหานคร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมนั้น สำหรับปัญหาว่าคำฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เฉพาะจำเลยที่ 1 เท่านั้นที่ให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 2 หาได้หยิบยกประเด็นเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นให้การต่อสู้โจทก์ไม่ดั่งนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เคลือบคลุมด้วยจึงเป็นการไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่มีได้วกันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม คดีนี้โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์คัน

หมายเลขทะเบียน 80-6118 อุบลราชธานี ขอให้ร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่นายคำหาญสุภโกศลขับรถคันที่จำเลยที่ 2 รับผิดชอบต่อภัยโดยประมาทชนรยนต์ที่โจทก์รับผิดชอบต่อภัยไว้เสียหาย เช่นนี้ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ก็คือโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบต่อภัยคำจูนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 นั้นเอง แต่ตามมาตรา 887 นั้นผู้รับผิดชอบต่อภัยจะต้องรับผิดชอบเมื่อเป็นวินาศภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามคำฟ้องของโจทก์คดีนี้โจทก์หาได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏไม่ว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัยรยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-6118 อุบลราชธานี ที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบต่อภัย และมีได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏด้วยว่านายคำหาญสุภโกศลขับรถคันนี้มีนิติสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของนายคำหาญด้วยคำฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่พึงกระทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบและศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำเลยที่ 2 โดยไม่อาศัยคำฟ้องไม่ได้จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 และปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และ 247 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 มาด้วยนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

ส่วนปัญหาว่าฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เคลือบคลุมหรือไม่นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะผู้รับผิดชอบต่อภัยคำจูนรยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-5504 นครสวรรค์แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า นายวิเชียร อ่วมสุข ผู้ขับรถคันดังกล่าวขับรถคันนั้นในฐานะใดหรือมีนิติสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เอาประกันภัยรยนต์คันนั้น อันจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบในการทำละเมิดของนายวิเชียรเมื่อฟ้องโจทก์มิได้บรรยายถึงเหตุที่จะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบแล้วจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อภัยคำจูนซึ่งจะต้องใช้ค่า

สินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อเป็นวินาศภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบ คำฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เช่นนี้ ย่อมทำให้จำเลยที่ 1 ผู้รับ
ประกันภัยคำจนไม่อาจต้องต่อสู้คดีโจทก์ได้ จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ฎีกาของโจทก์
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>